

ภาระงานอื่นมาก ขอให้ระบุงภาระงานมาพร้อมกับเวลาที่ใช้ปฏิบัติ จากนั้น จึงให้นางสาว บ. ไปชี้แจงและนำคำสั่งเดิมให้ผู้ฟ้องคดีลงนามรับทราบอีกครั้ง แต่ผู้ฟ้องคดียังคงไม่ยอมลงนามรับทราบคำสั่ง โดยให้เหตุผลว่ากำลังรวบรวมเอกสารภาระงานที่จะเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หลังจากนั้น จึงได้มีหนังสือชี้แจงภาระงานที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง โดยแจ้งว่า บางครั้งเป็นงานเร่งด่วนที่ต้องทำต่อเนื่องจนกว่าจะแล้วเสร็จ ทำให้ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพจึงไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เปลี่ยนแปลงคำสั่งโดยตัดรายชื่อผู้ฟ้องคดีออกและมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่อื่นในหน่วยงานรับผิดชอบแทน รวมทั้งได้ขอให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินการทางวินัยกับผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงพิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง คณะกรรมการสอบสวนดังกล่าวพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีความผิดวินัยตามข้อกล่าวหาจริง จึงเสนอให้ลงโทษภาคทัณฑ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นชอบด้วย จึงมีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ ตามมาตรา ๓๙ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าว แต่คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้วเห็นควรให้ยกอุทธรณ์ และเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พิจารณา ซึ่งต่อมาได้พิจารณาแล้วมีมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์และมติยกอุทธรณ์ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มาตรา ๓๙^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กำหนดให้ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

^{๑๔} พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๓๙ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เทียงธรรม ขยันหมั่นเพียร และดูแลเอาใจใส่รักษาประโยชน์ของทางราชการ

ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ

ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เทียงธรรม ขยันหมั่นเพียร และดูแลเอาใจใส่รักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ การที่ผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมลงนามรับทราบคำสั่งเป็นหนังสือของผู้บังคับบัญชาถึงสองครั้ง โดยอ้างเหตุว่ามีภาระงานในความรับผิดชอบเป็นจำนวนมาก และเกรงว่าจะไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าหากมีการยืนยันคำสั่งที่ชัดเจน ก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งนั้น ประกอบกับเมื่องานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเป็นงานพิเศษชั่วคราว แม้งานเดิมจะมามาก ผู้ฟ้องคดีก็ย่อมต้องมีหน้าที่วางแผนจัดการงานที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพเต็มกำลังความสามารถของตนเอง หากผู้ฟ้องคดีไม่ยอมรับงานแล้ว ผู้บังคับบัญชาก็ย่อมต้องมอบหมายให้ข้าราชการผู้อื่น ซึ่งถือเป็นการผลักภาระให้ข้าราชการผู้อื่นรับไปดูแลแทน หากข้าราชการผู้อื่นปฏิเสธโดยเหตุผลเช่นเดียวกับผู้ฟ้องคดี ย่อมเป็นปัญหาในการควบคุมบังคับบัญชาและเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี พฤติกรรมดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการไม่ยอมรับทราบและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ และย่อมแสดงถึงความไม่ขยันหมั่นเพียร และมีเจตนาจงใจขัดขึ้นหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ และย่อมส่งผลกระทบต่อระบบบังคับบัญชาในหน่วยงาน เมื่อผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงจริง ผู้บังคับบัญชาจึงมีอำนาจสั่งลงโทษ โดยมีดุลพินิจที่จะสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนตามสภาพความร้ายแรงแห่งการกระทำความผิดวินัย ทั้งนี้ ตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง^{๑๔} ของข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๔๘ และในกรณีของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ซึ่งเป็นโทษขั้นต่ำสุดของการกระทำความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงแล้ว ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า ยังไม่มีเหตุผลพอที่จะรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีเจตนาจงใจขัดขึ้นหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และ

การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ หรือขาดการเอาใจใส่ระมัดระวัง รักษาประโยชน์ของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

^{๑๔} ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๕ ข้าราชการผู้ใดกระทำความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ทั้งนี้สำหรับโทษตัดเงินเดือนให้ลงโทษร้อยละ ๕ เป็นเวลาไม่เกินสามเดือน ส่วนโทษลดขั้นเงินเดือนให้ลงโทษได้ไม่เกิน ๑ ขั้น

ฯลฯ

ฯลฯ



การสอบสวนวินัยเป็นไปตามขั้นตอนระเบียบของทางราชการ เห็นควรยกอุทธรณ์ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีมติให้ยกอุทธรณ์ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๑)^{๒๐} ของข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้วมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๖/๒๕๕๗)

- กรณีข้าราชการไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ และจรรยาบรรณของข้าราชการ

การที่ข้าราชการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้บังคับบัญชาของตนเพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาต่อ โดยไม่มีรายละเอียดว่าเป็นการขอขยายระยะเวลาการศึกษาต่อหรือเป็นการขอลาประเภทใด และได้กำหนดระยะเวลาของการลาไว้ จดหมายฉบับดังกล่าวจึงไม่มีลักษณะเป็นใบลาแต่อย่างใด ประกอบกับเมื่อการยื่นใบลาพักผ่อนเป็นการยื่นย้อนหลัง โดยมีได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อนตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการกำหนดไว้ ทั้งไม่ปรากฏว่ามีเหตุจำเป็นหรือรีบด่วน รวมถึงพฤติการณ์พิเศษที่ขัดขวางทำให้ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการและไม่สามารถยื่นใบลาตามปกติได้ พฤติกรรมดังกล่าวจึงเป็นการไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง การที่ผู้บังคับบัญชาออกคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ข้าราชการคนดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งที่เหมาะสมและชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ๖ สังกัดภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ให้ลาราชการเพื่อศึกษาภายในประเทศมีกำหนด ๒ ปี คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๔ และได้ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาต่อรวมเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อและขยายเวลาการศึกษาต่อเป็นเวลา ๕ ปี ต่อมา

^{๒๐} ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๑๘ เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วเสร็จ ให้เสนอความเห็นและข้อวินิจฉัยต่อสภามหาวิทยาลัย เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้รับความเห็นและข้อวินิจฉัยจากคณะกรรมการแล้วให้พิจารณามีมติดังนี้

(๑) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษถูกต้องเหมาะสมกับความผิดแล้ว ให้มีมติยกอุทธรณ์

ฯลฯ

ฯลฯ

เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรดังกล่าว โดยสอบผ่านอย่างมีเงื่อนไขที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมวิทยานิพนธ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่อาจแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาก่อนหมดสัญญาขยายระยะเวลาการศึกษาต่อครั้งสุดท้ายได้ จึงได้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงหัวหน้าภาควิชาพยาบาลวิทยา เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๗ เพื่อขออนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีอยู่เพื่อแก้ไขวิทยานิพนธ์ต่ออีกประมาณ ๒-๓ สัปดาห์ โดยมีได้ระบุรายละเอียดการขออนุมัติเพื่ออยู่ทำวิทยานิพนธ์ต่อว่าเป็นการลาเพื่อขอขยายเวลาการศึกษาต่อหรือเป็นการลาตามปกติ รวมทั้งมิได้ระบุว่าเป็นการลาประเภทใดและมีได้กำหนดระยะเวลาของการลา และผู้ฟ้องคดีก็มีได้กลับมาปฏิบัติราชการภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาการศึกษาต่อที่ได้รับอนุญาต หลังจากนั้น ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๗ หัวหน้าภาควิชาพยาบาลวิทยาได้ตอบจดหมายผู้ฟ้องคดีทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ว่าให้ผู้ฟ้องคดีทำจดหมายลาอีกเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งผู้ฟ้องคดีเข้าใจว่าจะได้รับอนุญาตให้ลาต่อเพื่อแก้ไขวิทยานิพนธ์ได้ จึงส่งใบลาพักผ่อนถึงหัวหน้าภาควิชาพยาบาลวิทยาทางไปรษณีย์เพื่อขออนุญาตลาพักผ่อนตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗ รวม ๑๗ วันทำการ ต่อมา หัวหน้าภาควิชาพยาบาลวิทยาได้รายงานให้คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ทราบ ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ไปรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการภายหลังครบกำหนดเวลาการศึกษาต่อ เพียงแต่ยื่นใบลาพักผ่อนทางไปรษณีย์และภาควิชาพยาบาลวิทยาไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลาพักผ่อน และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้จัดส่งวิทยานิพนธ์ที่แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ไปรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการที่ภาควิชาพยาบาลวิทยา คณะบดีคณะแพทยศาสตร์จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ซึ่งผลการสืบสวนเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์เข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดวินัยฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกันเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ได้เสนอผู้ถูกฟ้องคดีให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดี ต่อมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีถือว่าไม่มีเจตนาละทิ้งหน้าที่ราชการและไม่น่าจะถือว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ แต่การเสนอใบลาทางไปรษณีย์และไม่จัดส่งใบลาล่วงหน้าก่อน ถือว่าเป็นการกระทำความผิดวินัยตามมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงให้คณะแพทยศาสตร์ทบทวนการดำเนินการทางวินัยผู้ฟ้องคดีใหม่ คณะบดีคณะแพทยศาสตร์พิจารณาแล้วมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยผู้ฟ้องคดี กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด



วินัยไม่ร้ายแรง ต่อมา คณะกรรมการสอบสวนได้รายงานผลการสอบสวนว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดฐานไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการตามมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ เห็นควรลงโทษภาคทัณฑ์ และงดจ่ายเงินเดือนผู้ฟ้องคดีในวันที่ไม่ได้มาปฏิบัติราชการ คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดีและงดจ่ายเงินเดือน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า แม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่มาปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ แต่ถือว่ามีเหตุผลอันสมควร จึงยังคงมีสิทธิได้รับเงินเดือนในระหว่างเวลาดังกล่าว คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีคำสั่งยกเลิกในส่วนการงดจ่ายเงินเดือนผู้ฟ้องคดีระหว่างวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ รวม ๓๖ วัน ตามคำสั่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกนั้นให้เป็นไปตามคำสั่งเดิม ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าว แต่สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีมติให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับอนุมัติจากผู้ถูกฟ้องคดีให้ลาราชการเพื่อศึกษาต่อภายในประเทศและได้รับอนุมัติขยายเวลาลาศึกษาต่อ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีคำสั่งอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีอยู่ศึกษาต่อตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๗ เมื่อครบกำหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติหรือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาแล้ว ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับรายงานตัวกลับเข้าไปปฏิบัติราชการโดยเร็วตามข้อ ๑๙ ของระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ แม้ว่าผู้ฟ้องคดีได้สอบป้องกันวิทยานิพนธ์เพื่อจะสำเร็จการศึกษาในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๗ และปรากฏผลการสอบว่า สอบผ่านโดยมีเงื่อนไขว่าต้องแก้ไขเพิ่มเติมวิทยานิพนธ์ดังกล่าว ทำให้ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาภายในกำหนดเวลาที่ขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษาต่อภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๗ ก็ตาม ผู้ฟ้องคดีก็ยังคงมีหน้าที่ต้องไปรายงานตัวกลับเข้าไปปฏิบัติราชการต่อภาควิชาพยาธิวิทยา ซึ่งเป็นต้นสังกัดและขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษาต่อครั้งใหม่ แต่ผู้ฟ้องคดีกลับใช้วิธีการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๗ ถึงหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีเพื่อขออนุมัติอยู่แก้ไขวิทยานิพนธ์ต่อ โดยจดหมายดังกล่าวไม่มีรายละเอียดเพียงพอว่าเป็นการขอขยายระยะเวลาการลาศึกษาต่อหรือเป็นการขอลาประเภทใด จึงไม่มีลักษณะเป็นใบลาแต่อย่างใด อีกทั้งเมื่อหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แจ้งผู้ฟ้องคดีในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๗ แนะนำผู้ฟ้องคดีให้ส่งจดหมายลากิจเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ผู้ฟ้องคดีได้ส่งใบลาพักผ่อน

ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๗ ทางไปรษณีย์ถึงหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาโดยขออนุญาต ลาพักผ่อนตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗ รวม ๑๗ วันทำการ และได้ยื่นใบลาพักผ่อนต่อจนแล้วเสร็จในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ และกลับไปรายงานตัวที่ภาควิชาพยาธิวิทยาในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ โดยผู้บังคับบัญชาไม่ได้ขออนุญาต ให้ลาพักผ่อน นั้น การยื่นใบลาของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการยื่นใบลาพักผ่อนย้อนหลัง ซึ่งไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๖^{๒๑} ของระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กำหนดให้ผู้ประสงค์จะลาพักผ่อนต้องจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจ อนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ ทั้งกรณีของผู้ฟ้องคดียังไม่ใช่เหตุจำเป็น หรือรีบด่วนตามข้อ ๑๒^{๒๒} ของระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการฯ ที่กำหนดยกเว้นให้ใช้ ใบลาที่มีข้อความไม่ครบถ้วนตามแบบ หรือสามารถลาโดยใช้วิธีการอย่างอื่นได้ และไม่ปรากฏ ข้อเท็จจริงว่าเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้าง พฤติการณ์พิเศษจนเป็นอุปสรรคขัดขวางทำให้ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการ จนไม่อาจยื่นใบลา ตามปกติตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง^{๒๓} ของระเบียบเดียวกันได้ เมื่อกรณีของ ผู้ฟ้องคดีไม่เข้าข้อยกเว้นตามที่ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการฯ กำหนดไว้ ผู้ฟ้องคดี จึงต้องยื่นใบลาพักผ่อนล่วงหน้าต่อผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจอนุญาตและได้รับอนุญาตก่อน จึงจะไม่ไปปฏิบัติราชการได้ ตามข้อ ๒๖ ของระเบียบดังกล่าว เมื่อระหว่างวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ไปปฏิบัติ ราชการโดยไม่ได้ยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชา กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหา โดยไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ อันเป็นความผิดวินัย

^{๒๑-๒๓} ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๒ การลาให้ใช้ใบลาตามแบบท้ายระเบียบนี้ เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือรีบด่วนจะใช้ใบลาที่มีข้อความไม่ครบถ้วน ตามแบบ หรือจะลาโดยใช้วิธีการอย่างอื่นก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องส่งใบลาตามแบบในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ

ข้อ ๑๕ ข้าราชการผู้ใดไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้ อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษ ซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคล ทั่วไปในท้องถิ่น หรือพฤติการณ์พิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับข้าราชการผู้นั้นและมีได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือความผิดของ ข้าราชการผู้นั้นเอง โดยพฤติการณ์พิเศษดังกล่าวร้ายแรงจนเป็นเหตุขัดขวางทำให้ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้ง ตามปกติ ให้ข้าราชการผู้นั้นรีบรายงานพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งอุปสรรคขัดขวางที่ทำให้มาปฏิบัติราชการไม่ได้ ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงทันทีในวันแรกที่สามารถมาปฏิบัติราชการได้

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๒๖ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาพักผ่อน ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจ อนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้



อย่างไม่ร้ายแรงตามมาตรา ๙๑^{๒๔} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่ผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ จึงเหมาะสมและชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าคำสั่งดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ได้กระทำความผิด และไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๘/๒๕๕๖)

- กรณีข้าราชการไม่รักษาชื่อเสียงของตนและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว

ข้าราชการครูมีหน้าที่อบรมสั่งสอนวิชาการแก่ศิษย์ รวมถึงต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี จึงต้องมีการครองตนให้เหมาะสมเป็นที่เคารพและนับถือแก่ศิษย์และประชาชนทั่วไป การที่ข้าราชการครูประพฤติตนไม่เหมาะสมเป็นเหตุให้บุคคลทั่วไป รวมทั้งศิษย์และผู้ร่วมงานเข้าใจได้ว่ามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับผู้บังคับบัญชาของตนเอง พฤติกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการกระทำที่เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความเสื่อมใสศรัทธาของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานของรัฐอีกด้วย กรณีจึงเป็นการไม่รักษาชื่อเสียงของตนและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วซึ่งเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงเมื่อผู้บังคับบัญชาออกคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการครู โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมสนิทสนมกันเป็นพิเศษกับนาย อ. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์) จนทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่ามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกัน จากกรณีเมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนโคงเจริญวิทยา ช่วยราชการโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยไม่ร้ายแรงกับผู้ฟ้องคดี โดยคณะกรรมการสอบสวนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติกรรมดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีกับนาย อ. เป็นการเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของข้าราชการ ซึ่งเป็นการกระทำผิดแบบ

^{๒๔} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๙๑ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ และจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนตามข้อบังคับที่ ก.พ. กำหนด

ธรรมเนียมของข้าราชการที่ดี และทำให้ความรู้สึกรับรู้ของสังคมมีความรังเกียจต่อการกระทำนั้น ๆ ถือว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วตามมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ เห็นสมควรลงโทษภาคทัณฑ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ยก อุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษ ภาคทัณฑ์และมติที่ให้อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาจากคำให้การของพยานซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนและผู้ร่วมงานของผู้ฟ้องคดีต่างได้ให้ถ้อยคำสอดคล้องกันว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมสนิทสนม กับนาย อ. เกินความสัมพันธ์ในฐานะผู้ร่วมงานและผู้ได้บังคับบัญชาฟังปฏิบัติตามกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พยานที่เป็นเด็กนักเรียนซึ่งมีจำนวนถึง ๑๑ ราย ให้ถ้อยคำสอดคล้อง เชื่อมโยงกันถึงพฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีและนาย อ. ที่มีการจับมือกัน เอาหน้าแนบกันหรือ เข้าไปในรถยนต์ส่วนตัวทั้งที่ยังมีผ้าคลุมรถปิดอยู่ ซึ่งพยานที่เป็นเด็กนักเรียนโดยธรรมชาติ ย่อมต้องมีความเกรงกลัวและไม่กล้ามีเรื่องบาดหมางใจกับครูในโรงเรียนที่ตนเองศึกษาอยู่ จึงไม่น่าจะให้ถ้อยคำที่เป็นการใส่ความผู้ฟ้องคดีให้เสื่อมเสีย เว้นเสียแต่ผู้ฟ้องคดีจะมีพฤติกรรม ตามที่พยานรู้เห็นจริง ประกอบกับไม่น่าเชื่อว่าพยานซึ่งมีถึง ๒๐ ปาก จะพร้อมใจกันให้การปรักปรำ ใส่ร้ายผู้ฟ้องคดี และแม้พยานทั้งหมดจะไม่สามารถยืนยันได้ว่าผู้ฟ้องคดีกับนาย อ. มีความสัมพันธ์ถึงขั้นชู้สาวต่อกัน แต่ก็ทำให้เข้าใจได้ว่ามิใช่เป็นความสัมพันธ์อย่างพี่น้อง หรือญาติตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง เพราะหากเป็นญาติกันจริง นาย อ. ก็ต้องให้การเช่นเดียวกัน แต่กลับไม่ปรากฏว่านาย อ. ได้ให้ถ้อยคำทำนองเดียวกับผู้ฟ้องคดี ทั้งการกล่าวอ้าง ความเป็นญาติ ผู้ฟ้องคดีได้ยกขึ้นอ้างในภายหลังจากการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ผู้ฟ้องคดีแล้ว รวมถึงไม่ปรากฏว่ามีผู้ร่วมงานคนใดทราบว่าผู้ฟ้องคดีกับนาย อ. เป็นญาติกัน นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากคำให้การของพยานที่ผู้ฟ้องคดีอ้างถึงจำนวน ๔ ราย ต่างให้การ เพียงว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้มีความสัมพันธ์ชู้สาวกับนาย อ. เท่านั้น แต่ไม่มีพยานหลักฐาน ที่ยืนยันหักล้างแก้ข้อกล่าวหาแต่อย่างใด เมื่อพิเคราะห์ถึงพฤติกรรมและการกระทำประกอบ พยานแวดล้อมแล้ว กรณีจึงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีกับนาย อ. มีความสนิทสนมกันเป็นพิเศษชู้สาว มิใช่ในฐานะผู้ร่วมงาน ทั้งที่ต่างฝ่ายต่างมีครอบครัวอยู่แล้ว เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการครู มีหน้าที่อบรมสั่งสอนทางวิชาการแก่ศิษย์ รวมถึงต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ศิษย์ และบุคคลทั่วไป จึงต้องมีการครองตนให้เหมาะสมเป็นที่เคารพศรัทธา และเป็นที่น่านับถือ แก่ศิษย์และประชาชนโดยทั่วไป แต่ผู้ฟ้องคดีกลับประพฤติตนไม่เหมาะสม เป็นเหตุให้บุคคลอื่น



รวมตลอดทั้งศิษย์และผู้ร่วมงานดิฉันว่ามีพฤติกรรมส่อไปในลักษณะความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับผู้บังคับบัญชาของตนเอง พฤติกรรมดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีนอกจากจะเป็นการกระทำที่เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการแล้ว ยังมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและความเลื่อมใสศรัทธาของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานของรัฐอีกด้วย กรณีจึงเป็นการไม่รักษาชื่อเสียงของตนและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว ตามมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง^{๒๕} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นการกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง การที่คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเห็นควรลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นโทษทางวินัยสถานเบาที่สุดสำหรับความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง^{๒๖} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นชอบด้วย จึงมีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการใช้ดุลพินิจออกคำสั่งลงโทษที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๑๒/๒๕๕๖)

๒.๑.๒ คำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน

- กรณีข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล

การก่อสร้างอาคารเรียนเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการที่จะพิจารณาดำเนินการตามความจำเป็นและเหมาะสม มิใช่อำนาจโดยตรงของผู้อำนวยการโรงเรียน การที่ผู้อำนวยการโรงเรียนกู้ยืมเงินจากกองทุนการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณและเงินบริจาคที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำดอกผลของกองทุนไปใช้เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนไปสมทบกับงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียน อันเป็นการกระทำโดยผิดวัตถุประสงค์ของกองทุน ทั้งยังเป็นการกู้ยืมเงินโดยไม่ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ

^{๒๕-๒๖} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗

มาตรา ๙๔ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทำการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๐๐ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิดถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาได้ แต่สำหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทำผิดวินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อนซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน

ฯลฯ

ฯลฯ



อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ พฤติกรรมดังกล่าวจึงเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นความผิดวิสัยอย่างร้ายแรง การที่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผู้อำนวยการโรงเรียนจึงเหมาะสมและชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอบทม (อบทมวิทยานุเคราะห์) ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน แต่เนื่องจากการขาดแคลนห้องเรียนประกอบกับนักเรียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โรงเรียนจึงได้ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบก่อสร้างให้ใหญ่ขึ้น จึงได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน บุคลากร และลูกจ้างในสังกัดโรงเรียนวัดอบทมฯ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ยืมเงินจากกองทุนการศึกษาที่ได้รับบริจาคของโรงเรียนเพื่อสมทบกับงบประมาณของทางราชการในการก่อสร้างอาคารเรียน โดยมีผู้ฟ้องคดีลงนามในสัญญายืมเงินดังกล่าว และได้خذใช้คืนเรื่อยมา ต่อมา มีผู้ร้องเรียนว่าผู้ฟ้องคดียืมเงินดังกล่าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่า เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์ให้ใช้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ไม่มีข้อกำหนดให้ยืมไปใช้จ่ายได้ จึงเสนอความเห็นลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทองพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าวต่อคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี พร้อมทั้งคืนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีเสียไปอันเนื่องมาจากคำสั่งลงโทษดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อเงินกองทุนการศึกษาโรงเรียนวัดอบทมฯ เป็นเงินบริจาคที่ผู้บริจาคเริ่มต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำดอกผลของกองทุนไปเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของกองทุนไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรตามระเบียบคณะกรรมการโรงเรียนวัดอบทม (อบทมวิทยานุเคราะห์) ว่าด้วย การบริหารเงินกองทุนการศึกษาและดอกผลเงินกองทุนการศึกษาโรงเรียนวัดอบทม พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ลงนามในสัญญายืมเงินจากกองทุนเพื่อสมทบกับงบประมาณของ



ทางราชการในการก่อสร้างอาคารเรียน จึงเป็นการยืมเงินกองทุนไปใช้จ่ายโดยผิดวัตถุประสงค์ของกองทุน และเงินยืมจำนวนดังกล่าวไม่ได้เป็นดอกผลของกองทุน แต่เป็นเงินต้นของกองทุน อีกทั้ง ยังปรากฏว่าไม่มีการชำระดอกเบี้ยคืนให้แก่กองทุนและคงค้างชำระเงินยืมอีกจำนวนหนึ่ง ดังนั้น การที่กองทุนไม่ได้รับดอกผลตามที่ควรจะได้รับ จึงย่อมเป็นความเสียหายที่เกิดกับกองทุนการศึกษาโรงเรียนวัดออบทมฯ และโดยที่โรงเรียนวัดออบทมฯ และสำนักเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทองเป็นหน่วยงานส่วนกลางที่มีสำนักงานอยู่ในภูมิภาค สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเป็นหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ ซึ่งการที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีคำสั่งมอบอำนาจอนุมัติการขอยืมเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งเป็นส่วนราชการผู้เบิกเงินกับสำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอก แล้วแต่กรณี ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อปรากฏว่าอำเภอกวิเศษชัยชาญไม่มีสำนักงานคลังตั้งอยู่ ผู้ที่มีอำนาจอนุมัติเงินยืมจากเงินกองทุนการศึกษาโรงเรียนวัดออบทมฯ ซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณ จึงต้องเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อการกู้ยืมเงินกองทุนครั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีมิได้เสนอเรื่องขออนุมัติยืมเงินกองทุนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพียงแต่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้น ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวไม่มีอำนาจอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดียืมเงินดังกล่าวได้ กรณีจึงเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อ ๔๓^{๒๗} ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๑ ซึ่งกำหนดให้ การจ่ายเงินนอกงบประมาณให้ยืม ให้กระทำได้เฉพาะเพื่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของเงินนอกงบประมาณประเภทนั้น ๆ หรือกรณีอื่นซึ่งจำเป็นเร่งด่วนแก่ราชการ และได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ เมื่อผู้ฟ้องคดีและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาจ่ายเงินนอกงบประมาณดังกล่าว ประกอบกับการก่อสร้างอาคารเรียนเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการดำเนินการบริการสาธารณะทางด้านการศึกษา ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการที่จะพิจารณาดำเนินการในการก่อสร้างอาคารเรียนตามความจำเป็นและเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน มิใช่เป็นหน้าที่โดยตรงของผู้ฟ้องคดีที่จะกู้ยืมเงินสมทบอย่างอิสระเพื่อการ

^{๒๗} ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๑

ข้อ ๔๓ การจ่ายเงินนอกงบประมาณให้ยืม ให้กระทำได้เฉพาะเพื่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของเงินนอกงบประมาณประเภทนั้น ๆ หรือกรณีอื่นซึ่งจำเป็นเร่งด่วนแก่ราชการ และได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ

ก่อสร้างอาคารเรียนที่แตกต่างไปจากแบบแปลนและงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดและจัดสรรให้ โดยอ้างความเป็นนิติบุคคลของโรงเรียน อีกทั้ง การกู้ยืมเงินดังกล่าวย่อมมีผลผูกพันกับทางราชการ หากไม่อาจหรือไม่ส่งใช้เงินยืมดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยให้แก่กองทุนการศึกษาก็จะเกิดความเสียหายได้ รวมทั้งผู้ฟ้องคดีเป็นถึงผู้บริหารสถานศึกษาย่อมต้องทราบระเบียบของทางราชการในเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงไม่อาจกระทำได้ การกระทำของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงเป็นความผิดวินัย ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการตามมาตรา ๘๕^{๒๔} วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน จึงเหมาะสมและชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิจารณาแยกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๐๔/๒๕๕๖)

- กรณีข้าราชการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ และจรรยาบรรณของข้าราชการ และไม่สุภาพเรียบร้อย ไม่รักษาความสามัคคี กระทำการกลั่นแกล้งและไม่ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ

การที่ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยปฏิเสธหน้าที่ในการดูแลความเรียบร้อยการใช้อุปกรณ์ภายในสำนักงาน หลีกเลี่ยงการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ไม่เชื่อฟังคำสั่งเตือนของผู้บังคับบัญชา ใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมและไม่สุภาพเมื่อผู้บังคับบัญชาว่ากล่าวตักเตือน รวมทั้งใช้โทรศัพท์ของทางราชการเพื่อติดต่อในเรื่องส่วนตัว พฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ และไม่สุภาพเรียบร้อย ไม่รักษาความสามัคคี กระทำการกลั่นแกล้งและไม่ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง คำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนข้าราชการดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

^{๒๔} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๘๕ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ



สรุปข้อเท็จจริง

ขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ระดับ ๕ สังกัด ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถูกกล่าวหาว่า กระทำความผิดทางวินัยรวม ๑๒ กรณี อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดี มีความผิดทางวินัยรวม ๗ กรณี ๓ ฐานความผิด ดังนี้ ความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ กรณีปฏิเสธไม่ยอมดูแลการใช้เครื่องโทรสารของศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรณีหลีกเลี่ยงไม่ไปซื้อของที่ระลึกเพื่อเตรียมไว้เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖ ปี สถาบันวิจัยพลังงาน และกรณีไม่เข้าร่วมประชุมประจำเดือนที่ผู้บังคับบัญชาจัดให้มีขึ้นเพื่อชี้แจงและแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติรวม ๘ ครั้ง ความผิดฐานไม่สุภาพเรียบร้อย และไม่รักษาความสามัคคีระหว่างข้าราชการด้วยกัน กรณีพูดจากระทบกระทั่งเบียดเบียนเปรยเปรย และไม่ยอมรับการว่ากล่าวตักเตือนของผู้บังคับบัญชา และความผิดฐานไม่ถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการ กรณีใช้โทรศัพท์ของทางราชการติดต่อเรื่องส่วนตัวในเวลาราชการ เป็นเวลานาน จึงมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี จำนวนร้อยละ ๕ เป็นเวลา ๓ เดือน ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่ออนุกรรมการการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีมติให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะคำสั่งลงโทษเกิดจากการกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดทางวินัยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ แต่เพิ่งมีการสอบสวนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัยและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการพิจารณาว่าคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี จำนวนร้อยละ ๕ เป็นเวลา ๓ เดือน ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ นั้น สามารถพิจารณาตามฐานความผิดได้ดังนี้ สำหรับความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการตามมาตรา ๘๘ วรรคหนึ่ง^{๒๙} แห่งพระราชบัญญัติ

^{๒๙} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๘๘ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคำสั่งนั้นจะทำให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ จะเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งนั้นก็ได้ และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชียินยอมให้ปฏิบัติตามคำสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม



ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีปฏิเสธไม่ยอมดูแลการใช้เครื่องโทรสารของศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอ้างว่าเลขานุการศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) เป็นผู้ดูแลเอง นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มอบหมายหน้าที่ดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีจริง เพื่อให้เหมาะสมกับตำแหน่งของผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดีกลับปฏิเสธและไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ นอกจากนี้ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีหลีกเลี่ยงไม่ยอมไปซื้อของที่ระลึก โดยอ้างว่า เนื่องจากได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่การเงินว่ามีปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายเงิน แต่ข้อเท็จจริงกลับปรากฏว่า ในวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้ไปดำเนินการดังกล่าว ศูนย์วิจัยฯ มียอดเงินคงเหลือในบัญชีเพียงพอ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัสดุไปดำเนินการแทน ก็สามารถเบิกเงินจากเจ้าหน้าที่การเงินได้ อีกทั้ง กรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่เข้าร่วมประชุมประจำเดือน โดยอ้างว่าต้องปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และได้แจ้งผลการประชุมด้วยวาจาทุกครั้ง นั้น เมื่อพิจารณาจากรายงานการสอบสวนปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าร่วมประชุมถึง ๘ ครั้ง โดยมีได้มีการแจ้งเหตุขัดข้อง ทั้งที่ได้มีการลงชื่อรับทราบกำหนดเวลาประชุมแล้ว ประกอบกับการประชุมได้จัดให้มีขึ้นในเวลาพักเที่ยง และไม่มีพยานยืนยันว่าผู้ฟ้องคดีได้ฝากการประชุมแต่อย่างใด ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่อ้างว่ามีได้กระทำผิดในฐานนี้ จึงฟังไม่ขึ้น

สำหรับความผิดฐานไม่สุภาพเรียบร้อยและไม่รักษาความสามัคคีระหว่างข้าราชการด้วยกันตามมาตรา ๙๓^{๓๐} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ นั้น เมื่อผลรายงานการสอบสวนพบว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมไม่เชื่อฟังคำสั่งตักเตือนของผู้บังคับบัญชา โดยพุดจากระบกระเทียบเปรียบเปรยและโต้เถียงโดยใช้วาจาไม่สุภาพต่อผู้บังคับบัญชา กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตักเตือนถึงการกระทำของผู้ฟ้องคดีที่เป็นการรบกวนการปฏิบัติงานของบุคคลอื่น นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียังได้ทำบันทึกข้อความเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรในหลายกรณีอีกด้วย และในความผิดฐานไม่ถือปฏิบัติและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการตามมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ที่ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่าใช้โทรศัพท์ของทางราชการติดต่อเรื่องส่วนตัว นั้น เมื่อพิจารณาจากบันทึกการใช้โทรศัพท์ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ใช้โทรศัพท์ในเรื่องส่วนตัวจริง ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าการถูกลงโทษทางวินัยเกิดจากการที่ผู้บังคับบัญชากลับแล้ง แม้กรณีดังกล่าวจะปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นผู้กล่าวโทษ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง

^{๓๐} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๙๓ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระทำการอย่างใดที่เป็นการกั่นกั้นกัน และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและร่วมปฏิบัติราชการ



มิได้เป็นผู้สอบสวนหรือออกคำสั่งตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การสอบสวนและการมีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีเป็นการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอลงข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีในข้อนี้ จึงฟังไม่ขึ้น และสำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าการดำเนินการทางวินัยเป็นไปอย่างล่าช้า นั้น เมื่อผลการสอบสวนปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้กระทำความผิดวินัยในกรณีดังกล่าวจริง และความล่าช้ามิได้เป็นอุปสรรคในการหาพยานหลักฐาน อีกทั้ง ไม่ปรากฏว่าผู้บังคับบัญชาใช้อิทธิพลบังคับให้มีการปรักปรำผู้ฟ้องคดี ขอลงข้ออ้างนี้ จึงฟังไม่ขึ้นเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีจำนวนร้อยละ ๕ เป็นเวลา ๓ เดือน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ยกอุทธรณ์ จึงเป็นคำสั่งและมติที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๗๔/๒๕๕๕)

๒.๑.๓ คำสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือน

- กรณีข้าราชการต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ และจรรยาบรรณของข้าราชการ

การที่ข้าราชการผู้มีวิชาชีพเวชกรรมในทางการแพทย์มีพฤติกรรมเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัย และให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนถึงการใช้นวัตกรรมรักษาโรคชนิดหนึ่งว่าทำให้ผลเลือดของผู้ป่วยบางรายรวมถึงสภาพทางคลินิกของผู้ป่วยดีขึ้น ทั้งที่ยังไม่ได้มีการรับรองผลการวิจัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่แพทย์สภาซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ควบคุมการประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้บังคับบัญชาได้ออกแถลงการณ์ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถรักษาโรคได้จริง แต่ข้าราชการผู้นั้นก็ยังคงมีการนำเสนอผลการวิจัยและให้สัมภาษณ์ถึงสรรพคุณของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง พฤติการณ์ดังกล่าวถือเป็นการไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ ซึ่งเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง การที่อธิบดีกรมการแพทย์มีคำสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนข้าราชการดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนายแพทย์ ๘ วช. ปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลราชวิถี ในช่วงกลางปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีได้ทำการวิจัยและนำเสนอผลงานทางวิชาการ รวมทั้งให้สัมภาษณ์ต่อสาธารณชนหลายครั้งเกี่ยวกับการติดตามผลการใช้นวัตกรรม V-๑ ของผู้ติดเชื้อ HIV ต่อมา ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เนื่องจากมีการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าการวิจัย



ดังกล่าวเป็นการวิจัยที่ต้องมีการทดลองในมนุษย์ ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตและยังไม่ได้รับการรับรอง ผลการวิจัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงดำเนินการแล้ว มีความเห็นว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีมีมูลเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง อธิบดีกรมการแพทย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง แก่ผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเข้าข่ายเป็น ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๙๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เห็นควรลงโทษ ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาแล้วมีมติให้ลงโทษ ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ตามมติดังกล่าว โดยระบุเหตุผลว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีทำให้ผู้ติดเชื้อ HIV หลงเชื่อหรือเกิด ความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ V-๑ ทั้งยังไม่มีหน่วยงานได้รับรอง เป็นเหตุให้ กระทรวงสาธารณสุขและประชาชนได้รับความเสียหาย ผู้ป่วยเสียโอกาสในการรักษาด้วยวิธี ที่ถูกต้องในอันที่จะยืดอายุออกไป มีผลทำให้เสียชีวิตก่อนเวลาอันสมควร เป็นการกระทำผิด วินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนวิสามัญเกี่ยวกับการ อุทธรณ์และการร้องทุกข์ (อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์) (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๔) ในฐานะที่ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วมีความเห็นว่า ข้อเท็จจริงที่ปรากฏยังไม่พอฟังว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดทางวินัย ฐานประพฤติชั่ว อย่างร้ายแรง อย่างไรก็ดี เมื่อปรากฏว่าภายหลังจากที่แพทยสภาและรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงสาธารณสุขได้แถลงว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีผลต่อการรักษาโรค ผู้ฟ้องคดียังคง ศึกษาวิจัยและเสนอผลการวิจัยในการประชุมวิชาการ รวมทั้งให้สัมภาษณ์อย่างต่อเนื่อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงมีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยฐานไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบ และแบบธรรมเนียมของทางราชการตามมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือนฯ เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ควรได้รับโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น จึงมีมติ ให้รายงานนายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เพื่อพิจารณาสั่งการให้กรมการแพทย์สั่งลดโทษ ผู้ฟ้องคดีจากปลดออกจากราชการเป็นลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น และสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ ต่อไป ซึ่งต่อมา รองนายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ในฐานะปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้พิจารณาแล้วสั่งการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการตามมติดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลดโทษผู้ฟ้องคดีจากปลดออกจากราชการเป็นลงโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น และ ให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตามเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือ



คำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัยทั้งสองฉบับ และให้เพิกถอนมติที่แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เฉพาะในส่วนที่ระบุความผิดวินัย พร้อมทั้งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งและสังกัดเดิมและได้รับสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

จากกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยและให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ที่รับประทานผลิตภัณฑ์ V-๑ มีสภาพทางคลินิกดีขึ้น บางรายมีผลเลือดเปลี่ยนจากบวกเป็นลบ ต่อมา แพทยสภาได้แถลงข่าวว่าแพทยสภามีมติว่ายังไม่มีหลักฐานใด ๆ ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์ V-๑ มีสรรพคุณในการป้องกันหรือรักษาโรคเอดส์ได้ และแพทยสภาไม่สนับสนุนสมาชิกแพทยสภาให้เข้าร่วมกิจกรรมวิจัยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการและหลักจริยธรรมการวิจัยในคน ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ได้รับทราบการแถลงข่าวดังกล่าวแล้ว ประกอบกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้แถลงว่าผลิตภัณฑ์ V-๑ รักษาโรคเอดส์ไม่ได้ผล ไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่ชัดเจนว่าทำให้ร่างกายหรือภูมิคุ้มกันดีขึ้น และเตือนว่าผู้สนับสนุนการแจก V-๑ อดอ้างสรรพคุณเป็นยา จะถูกดำเนินคดีด้วย โดยที่แพทยสภาเป็นองค์กรที่ควบคุมการประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้ถูกต้องตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม และส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในทางการแพทย์ ตามมาตรา ๗ (๑)^{๓๑} และ (๒)^{๓๒} แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ และคำแถลงการณ์ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นคำแถลงการณ์ของผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง^{๓๓} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะยุติการเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยและให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ V-๑ แต่ผู้ฟ้องคดียังคงให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง ทั้ง ๆ ที่ ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคดังกล่าวให้หายขาดได้ ในภาพรวมของคดีนี้ HIV เมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นแพทย์และอ้างผลการติดตามผลการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวว่าได้ผลยอมนำให้ผู้ติดเชื้อเชื่อหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ พฤติการณ์ดังกล่าวของ

^{๓๑-๓๒} พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕

มาตรา ๗ แพทยสภามีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(๑) ควบคุมการประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้ถูกต้องตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม

(๒) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพในทางการแพทย์

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๓๓} พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๒๐

ฯลฯ

ฯลฯ

ในกรณีที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมอบหมาย

ฯลฯ

ฯลฯ

ผู้ฟ้องคดีที่นำเสนอผลการใช้ผลิตภัณฑ์ V-๑ หลายครั้ง หลังจากแพทยสภาและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้แถลงว่าผลิตภัณฑ์ V-๑ ใช้รักษาโรคเอดส์ไม่ได้ ถือเป็นการไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ ซึ่งเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วมีมติให้รายงานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อพิจารณาสั่งการให้กรมการแพทย์สั่งลดโทษผู้ฟ้องคดีจากปลดออกจากราชการเป็นลงโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น และสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการต่อไปตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง^{๓๔} ประกอบกับมาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ง^{๓๕} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิกษาชายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๒๓-๖๒๔/๒๕๕๖)

๒.๒ กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

๒.๒.๑ คำสั่งลงโทษปลดออก

- กรณีข้าราชการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ เป็นเหตุให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรง

(๑) การอนุมัติให้มีการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ในราคาที่สูงกว่าปกติ

ข้าราชการระดับสูงซึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารงานภาครัฐมาเป็นเวลานาน ย่อมต้องตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาผลประโยชน์

^{๓๔-๓๕} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๐๓ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อน จะนำมาประกอบการพิจารณา ลดโทษก็ได้ แต่สำหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทำผิดวินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อน ซึ่งยังไม่ถึงกับ จะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่าผู้นั้นควรจะต้องได้รับโทษสูงกว่าที่ตนมีอำนาจสั่งลงโทษ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นที่มีอำนาจเพื่อให้พิจารณาดำเนินการเพื่อลงโทษตามควรแก่กรณี

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๒๖ การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ให้อุทธรณ์ต่อ ก.พ. ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง เมื่อ ก.พ. ได้พิจารณาวินิจฉัยแล้ว ให้รายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยกับมติของ ก.พ. และ ก.พ. พิจารณาความเห็นของนายกรัฐมนตรีแล้วยืนยันตามมติเดิม ให้ ก.พ. รายงานต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวินิจฉัย

ฯลฯ

ฯลฯ



ของทางราชการมากกว่าผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ แม้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจะเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ แต่การไม่เอาใจใส่ ระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และประมาทเลินเล่อ ในหน้าที่ จนเป็นเหตุให้ทางราชการต้องใช้งบประมาณแผ่นดินเกินกว่าความเป็นจริง เป็นจำนวนมาก ย่อมเป็นการกระทำที่ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย พฤติกรรม ดังกล่าวถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง คำสั่งลงโทษปลดข้าราชการคนดังกล่าว ออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด จะเข็มนา ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง จากกรณีดำเนินการอนุมัติและจัดซื้อ วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่มีไซยาที่มีราคาแพงมาก ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดี แม้อาจจะยังรับฟังไม่ได้ว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ แต่การที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการ โดยมิได้พิจารณาราคาวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่มีไซยาที่จะจัดซื้อให้ละเอียดรอบคอบ และอนุมัติให้จัดซื้อตามอำนาจหน้าที่ของตนในราคาที่แพงกว่าปกติมาก จนทำให้ทางราชการ ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงนั้น ย่อมถือได้ว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดวินัย อย่างร้ายแรง ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ อย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เห็นสมควรลงโทษปลดออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งให้เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุขพิจารณา ซึ่งจากผลการพิจารณามีมติให้ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดี ออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดี อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ พิจารณาแล้วมีมติให้ยกอุทธรณ์ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์เช่นเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้อง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการอนุมัติให้จัดซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาจำนวน ๘๑ รายการ ให้แก่โรงพยาบาลชุมชนจำนวน ๘ แห่ง ซึ่งเมื่อพิจารณำบันทึกข้อตกลงซื้อขายระหว่าง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ซื้อ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. ผู้ขาย ที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้อนุมัติ รวมราคาทั้งสิ้น ๓,๒๐๐,๒๕๔ บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับราคาวัสดุดังกล่าวต่อหน่วยที่โรงพยาบาลชุมชนเคยจัดซื้อในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน โดยมีรายการ ชนิด ขนาดและแหล่งผลิตเดียวกัน หลายรายการแล้วปรากฏว่า วัสดุการแพทย์ที่ผู้ฟ้องคดีอนุมัติให้จัดซื้อ มีราคาสูงกว่าที่โรงพยาบาลชุมชนเคยจัดซื้อเป็นจำนวนมาก และรายการวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยารายการอื่น ๆ อีก ๑๒ รายการ ก็มีราคาสูงกว่าในทำนองเดียวกัน และเป็นราคาที่สูงกว่าราคาที่โรงพยาบาลชุมชนแต่ละแห่งเคยจัดซื้อ ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๓๘๑,๘๗๗.๕๐ บาท ทั้ง ๆ ที่การดำเนินการจัดซื้อของผู้ฟ้องคดีเป็นการจัดซื้อที่ได้รวบรวมรายการวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา จากความต้องการของโรงพยาบาลชุมชนจำนวน ๘ แห่ง จำนวนหน่วยของรายการวัสดุมีจำนวนมากกว่า ราคาต่อหน่วยจึงควรมีราคาที่ต่ำกว่าการแยกซื้อวัสดุของแต่ละโรงพยาบาล เมื่อผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มีหน้าที่ในการดำเนินการจัดซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาตามวงเงินที่ได้รับการจัดสรร จึงต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ซึ่งหากพิจารณา รายงานของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาแล้วพบว่า มีผู้มายื่นซองเสนอราคา ๓ ราย และเมื่อพิจารณาราคาเสนอขายทั้ง ๓ รายแล้วจะเห็นว่า ผู้เสนอราคาสองรายที่เข้าประกวดราคาจะเสนอราคาสูงกว่าผู้เสนอราคารายต่ำสุดมาก ผิดวิสัยของผู้ประกอบการค้า ที่ต้องการขายสินค้าของตน การที่ผู้เสนอราคาอีกสองรายเสนอราคาแตกต่างกับผู้เสนอราคารายต่ำสุด คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. ซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคา เป็นเงินจำนวนเกินกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ย่อมมีพฤติการณ์เข้าข่ายเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกัน เสนอราคา ซึ่งตามประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การสอบราคาซื้อยา ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๑ ข้อ ๕.๕ ที่กำหนดว่า จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะ รายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณา ยกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทำงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคา กระทำไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา ด้วยเหตุดังกล่าว แม้ผู้ฟ้องคดี

